

CONTRACT
de prestare a serviciului de colectare
separată și transport separat al deșeurilor

(NON - CASNICI)

Nr. 2007842 din 01.08.2025

Capitolul I. Părțile contractante

Articolul 1

ASOCIEREA ENVIRONMENT CARE WASTE MANAGEMENT S.R.L. - BRANTNER ENVIRONMENT S.R.L., prin lider **ENVIRONMENT CARE WASTE MANAGEMENT S.R.L.**, înregistrată cu nr. J2005002648405 la Oficiul Registrului Comerțului, cod unic de înregistrare RO17228799, având contul IBAN RO38BREL0002004000840100, deschis la LIBRA BANK, e-mail: office@ecwm.ro, reprezentată legal de Ionita Catalin Alexandru, în funcția de administrator, având calitatea de **CONCESIONAR**, conform **CONTRACT NR. 118 / 06.03.2025** – Contract de delegare a gestiunii activitatilor de colectare separată și transportul separat al deșeurilor menajere și al deșeurilor similare; operare a centrelor de colectare prin aport voluntar a deșeurilor de la persoane fizice; transfer al deșeurilor municipale în stațiile de transfer și operarea stațiilor de transfer, sortarea deșeurilor de hârtie, carton, metal, plastic și sticla colectate separat din deșeurile municipale în stații de sortare de la Brezoi, Raureni și tratarea aeroba a biodeseurilor colectate separat în instalația de compostare Raureni, încheiat cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară privind Serviciul de Salubritate în localitățile județului Valcea, cu sediul în Municipiul Ramnicu Valcea, str. General Praporgescu, nr. 1, județul Valcea, cod unic de înregistrare 296065770, reprezentată de Cosac Adrian, având funcția de președinte ADI, în numele și pe seama unităților administrativ – teritoriale membre, aceste unități administrativ – teritoriale având împreună calitatea de **CONCEDENT**,

și

SC SMART FLIX SRL, cu sediul în BUCUREȘTI,
str. PIATA CHARLES DE GAULLE, nr. 3-5, bl. —, sc. —, ap. —, Județul / Sector 1,
înregistrată cu nr. 49508576 la Oficiul Registrului Comerțului, cod unic de
înregistrare J40/2000/2025, reprezentată legal de POPA GEORGE FLORIN, în calitate de
ADMINISTRATOR, având contul —, deschis la —,
tel: 0731042399, e-mail: MANAGER.VALCEA@cash-pot.ro, pentru prestarea serviciului la adresa
sediului, având calitatea de utilizator, denumit în continuare „Utilizatorul”,

Utilizatorul este de acord cu transmiterea facturilor de salubritate exclusiv prin e-mail:

☒ Nu;

☐ Da, la adresa de e-mail: _____

Părțile, în baza Ordinului ANRSC nr. 112/2007 privind aprobarea Contractului-cadru de prestare a serviciului de salubritate a localităților și cu respectarea obligațiilor **CONCESIONARULUI** asumate prin **CONTRACT NR. 118 / 06.03.2025** – Contract de delegare a gestiunii activitatilor de colectare separată și transportul separat al deșeurilor menajere și al deșeurilor similare; operare a centrelor de colectare prin aport voluntar a deșeurilor de la persoane fizice; transfer al deșeurilor municipale în stațiile de transfer și operarea stațiilor de transfer, sortarea deșeurilor de hârtie, carton, metal, plastic și sticla colectate separat din deșeurile municipale în stații de sortare de la Brezoi, Raureni și tratarea

aeroba a biodeșeurilor colectate separat în instalația de compostare Răureni, încheiat cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară privind Serviciul de Salubritate în localitățile județului Valcea, cu sediul în Municipiul Râmnicu Valcea, str. General Praporgescu, nr. 1, județul Valcea, cod unic de înregistrare 296065770, reprezentată de Cosac Adrian, având funcția de președinte ADI, în numele și pe seama unităților administrativ – teritoriale membre, cu respectarea următoarelor clauze:

Capitolul II. Obiectul contractului

Articolul 2

Prezentul contract s-a încheiat pentru o **cantitate minimă de 1 MC / lună**, deșeurilor municipale, aceasta fiind și cantitatea minimă ce urmează a fi facturată lunar către utilizator.

Obiectul prezentului contract îl constituie gestiunea activităților componente ale serviciului de salubritate a localităților, respectiv:

- colectarea separată și transportul separat al deșeurilor menajere și al deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat;
- transferul deșeurilor municipale în stațiile de transfer și operarea stațiilor de transfer Brezoi, Galicea, Fântârești, Bălcești și Drăgășani, inclusiv transportul separat al deșeurilor reziduale la depozitele de deșeurii nepericuloase de la Roești și Fețeni, al deșeurilor de hârtie, metal, plastic și sticlă colectate separat la stațiile de sortare de la Brezoi, Răureni, Roești și al biodeșeurilor la instalația de compostare de la Răureni sau la stația de tratare mecanobiologică de la Roești;
- sortarea deșeurilor de hârtie, carton, metal, plastic și sticlă colectate separat din deșeurile municipale în stații de sortare de la Brezoi, Răureni, inclusiv transportul reziduurilor rezultate din sortare la depozitul de la Roești;
- tratarea aeroba a biodeșeurilor colectate separat în instalația de compostare de la Răureni, inclusiv transportul reziduurilor de la depozitul de deșeurii Roești;
- colectări ocazionale și servicii suplimentare.

Articolul 3

Operatorul va presta activitatea de ridicare a deșeurilor municipale de la:

Punct colectare: CARNO CASH POT, Strada GENERAL MAGHERU, nr. 16, bl. H, ap. -, localitatea RM. VL., Județ Valcea, începând cu data de 15.04.2025
Persoana de contact:, telefon

Punct colectare:, Strada, nr., bl., ap., localitatea, Județ Valcea, începând cu data de 15.04.2025
Persoana de contact:, telefon

Punct colectare:, Strada, nr., bl., ap., localitatea, Județ Valcea, începând cu data de 15.04.2025
Persoana de contact:, telefon

Punct colectare:, Strada, nr., bl., ap., localitatea, Județ Valcea, începând cu data de 15.04.2025
Persoana de contact:, telefon

Articolul 4.

(1) Contractul de prestare a activității de colectare a deșeurilor municipale se încheie între Operator și Utilizator pe o durată de 2 ani.

(2) Contractul încetează în următoarele cazuri:

- a) prin acordul scris al părților;
- b) prin denunțare unilaterală de utilizator, cu un preaviz de 30 de zile, după achitarea la zi a tuturor debitelor datorate către operator;
- c) prin denunțare unilaterală de către operator, în cazul neachitării contravalorii serviciilor prestate în termen de 30 de zile calendaristice de la data expirării termenului de plată a facturii, cu acordul autorității administrației publice locale care va aplica începând cu data încetării contractului taxa de salubritate instituită conform prevederilor Legii serviciului de salubritate a localităților nr. 101/2006;
- d) prin reziliere;
- e) în cazul deschiderii procedurii de reorganizare judiciară și/sau faliment al operatorului;
- f) La data încetării din orice motiv a Contractului de delegare a serviciului de salubritate nr. 118 din data de 06.03.2025, încheiat cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară privind Serviciul de Salubritate în localitățile județului Valcea, prin Președinte ADI, Cosac Adrian.

(3) Măsura rezilierii contractului se poate lua numai în urma unui preaviz adresat utilizatorului și se poate pune în aplicare după 15 zile lucrătoare de la data primirii acestuia

Capitolul III. Drepturile și obligațiile Concesionarului

Articolul 5

Concesionarul are următoarele drepturi:

- a) să încaseze lunar contravaloarea serviciilor prestate/contractate, corespunzător tarifului aprobat de autoritățile administrației publice locale, determinat în conformitate cu normele metodologice elaborate și aprobate de A.N.R.S.C.;
- b) să aplice penalități egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligațiilor bugetare, în cazul neachitării facturilor la termen;
- c) să asigure echilibrul contractual pe durata contractului de prestări de servicii;
- d) să inițieze modificarea și completarea contractului de prestare a activității de colectare a deșeurilor municipale sau a anexelor acestuia, ori de câte ori apar elemente noi în baza normelor legale, prin acte adiționale;
- e) să solicite autorității administrației publice locale acordul privind rezilierea contractului, considerarea utilizatorului ca fiind fără contract și obligarea acestuia la achitarea taxei speciale, instituită pentru astfel de cazuri;
- f) să solicite recuperarea debitelor în instanță;
- g) să refuze preluarea deșeurilor din acele recipiente care, în urma inspecției vizuale, sunt considerate neconforme cu criteriile de acceptare ale instalației căreia îi sunt destinate respectivele Deșeuri, sau nu corespund tipului de deșeu (rezidual, biodegradabil, hârtie/carton, plastic/metal sau sticlă) programat a fi colectat și transportat pentru ziua respectivă. În această situație, Operatorul va întocmi un proces-verbal de constatare a stării de fapt. Procesul-verbal astfel încheiat trebuie să conțină cel puțin următoarele elemente: numele, prenumele și calitatea persoanei care l-a încheiat; data, locul și ora constatării; numele, prenumele/denumirea și adresa/sediul utilizatorului (în cazul colectării din poartă în poartă adresa unde a fost depozitat deșeul pentru colectare) – în măsura în care o astfel de identificare este posibilă; descrierea situației constatate; semnătura persoanei care l-a întocmit;

modalitate de comunicare a procesului-verbal; numele, prenumele și semnătura a cel puțin un martor. Procesul-verbal de constatare se va încheia în trei exemplare originale, dintre care unul se va comunica, în termen de maxim 48 de ore sub semnătură de primire sau prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire utilizatorului – în măsura în care identificarea acestuia a fost posibilă, iar în caz contrar se va afișa la momentul încheierii la limita de proprietate (ușă, poartă etc.) de la locul constatării neconformității, făcându-se mențiune despre aceasta în cuprinsul său, al doilea exemplar se va comunica unității administrativ teritoriale în cauză iar al treilea exemplar original va fi păstrat la sediul Concesionarului, exemplar ce va conține și dovada comunicării acestuia către unitatea administrativ teritorială în cauză.

Articolul 6

Concesionarul are următoarele obligații:

- a) să asigure prestarea activității de colectare a deșeurilor municipale, conform prevederilor contractuale și cu respectarea regulamentului serviciului de salubritate, prescripțiilor, normelor și normativelor tehnice în vigoare;
- b) să respecte prevederile reglementărilor emise de autoritățile de reglementare și autoritățile administrației publice locale;
- c) să respecte indicatorii de performanță stabiliți prin hotărârea de dare în administrare sau prin contractul de delegare a gestiunii și precizați în regulamentul serviciului de salubritate, să îmbunătățească în mod continuu calitatea serviciilor prestate;
- d) să înregistreze toate reclamațiile și sesizările utilizatorului și să ia măsurile care se impun în vederea rezolvării acestora, în termen de maximum 30 de zile;
- e) să actualizeze împreună cu autoritățile administrației publice locale evidența tuturor utilizatorilor cu și fără contracte de prestări de servicii, în vederea decontării prestației direct din bugetul local pe baza taxelor locale instituite în acest sens;
- f) să presteze activitatea de colectare a deșeurilor municipale la toți utilizatorii din raza unității administrativ-teritoriale pentru care are hotărâre de dare în administrare sau contract de delegare a gestiunii;
- g) să asigure continuitatea serviciului, cu excepția cazurilor de forță majoră, așa cum sunt acestea definite prin lege;
- h) să inscripționeze containerele și recipientele folosite pentru colectarea separată a diferitelor tipuri de materiale conținute în deșeurile municipale, cu denumirea materialului/materialelor pentru care sunt destinate și marcate în diverse culori prin vopsire sau aplicarea de folie adezivă, conform prevederilor legale în vigoare;
- i) să inscripționeze recipientele de colectare a deșeurilor municipale, pentru a evita folosirea acestora fără drept, cu un marcaj de identificare realizat astfel încât să nu poate fi șters fără ca prin această operație să nu rămână urme vizibile;
- j) să verifice integritatea recipientelor de colectare și să le înlocuiască în termen de maximum două zile de la constatare sau de la sesizarea primită în acest sens, dacă acestea nu mai asigură etanșeitatea;
- k) să suplimenteze capacitatea de înmagazinare, inclusiv prin mărirea numărului de recipiente sau containere, în cazul în care se dovedește că volumul acestora este insuficient și se depozitează deșeurile municipale în afara lor;
- l) să colecteze deșeurile folosind autovehicule special echipate pentru transportul deșeurilor menajere;
- m) să ridice deșeurile în zilele și în intervalul orar stabilite;

- n) să încarce întreaga cantitate de deșeuri, inclusiv deșeurile municipale amplasate lângă containerele de colectare, și să lase în stare de curățenie spațiul destinat depozitării;
- o) să așeze după golire recipientele în poziție normală, pe locul de unde au fost ridicate. Toate operațiunile vor fi efectuate astfel încât să se evite producerea zgomotului și a altor inconveniente pentru utilizator;
- p) să spele și să dezinfecteze recipientele de colectare conform obligațiilor stabilite prin Contractul de delegare nr. 118 din data de 06.03.2025, încheiat cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară privind Serviciul de Salubritate în localitățile județului Valcea, prin Presedinte ADI, Cosac Adrian;
- q) să mențină în stare salubră punctele de colectare amplasate pe domeniul public și să asigure desfășurarea corespunzătoare a programelor de dezinfecție, conform programelor aprobate de autoritatea administrației publice locale;
- r) să aducă la cunoștința utilizatorilor modificările de tarif și alte informații necesare, prin notă la factură, prin afișare la operator sau prin mijloace de comunicare publică.

Capitolul IV. Drepturile și obligațiile Utilizatorului

Articolul 7

Utilizatorul are următoarele drepturi:

- a) accesibilitate egală și nediscriminatorie la serviciul public, în condiții contractuale, în condițiile contractului de prestare;
- b) să i se presteze activitatea de colectare a deșeurilor municipale în ritmul și la nivelurile stabilite în contract;
- c) să solicite și să primească, în condițiile legii și ale contractului de prestare, despăgubiri sau compensații pentru daunele provocate de către operator prin nerespectarea obligațiilor contractuale asumate ori prin prestarea unor servicii inferioare, calitativ și cantitativ, parametrilor tehnici stabiliți prin contract sau prin normele tehnice în vigoare;
- d) să sesizeze autorităților administrației publice locale și celei competente orice deficiențe constatate în sfera activității de colectare a deșeurilor municipale și să facă propuneri vizând înlăturarea acestora, îmbunătățirea activității și creșterea calității serviciului;
- e) să solicite, să primească și să utilizeze informații privind activitatea de colectare a deșeurilor municipale, despre deciziile luate în legătură cu acest serviciu de către autoritățile administrației publice locale, A.N.R.S.C. sau operator, după caz;
- f) să primească răspuns în maximum 30 de zile la sesizările adresate operatorului sau autorităților administrației publice locale cu privire la neîndeplinirea unor condiții contractuale;
- g) să se adreseze, individual ori colectiv prin intermediul unor asociații reprezentative, autorităților administrației publice locale sau centrale ori instanțelor judecătorești, în vederea prevenirii sau reparării unui prejudiciu direct ori indirect;
- h) să conteste facturile când constată încălcarea prevederilor contractuale;
- i) să beneficieze de tarif diferențiat, stimulativ pentru colectarea selectivă a deșeurilor, în condițiile legii și ale Contractului de delegare nr. 118 din data de 06.03.2025, încheiat cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară privind Serviciul de Salubritate în localitățile județului Valcea, prin Presedinte, Cosac Adrian
- j) să renunțe, în condițiile legii, la serviciile contractate.

Articolul 8

Utilizatorul are următoarele obligații:

- a) să respecte prevederile regulamentului serviciului de salubritate și clauzele contractului de prestare a activității de colectare a deșeurilor;
- b) să achite în termenele stabilite obligațiile de plată, în conformitate cu prevederile contractului de prestare a activității de colectare a deșeurilor;
- c) să nu împiedice în niciun fel accesul utilajelor de colectare a deșeurilor la punctele de colectare;
- d) să comunice în scris operatorului, în termen de 10 zile lucrătoare, orice modificare a elementelor care au stat la baza întocmirii contractului și să încheie acte adiționale în legătură cu acestea, modificarea numărului de persoane se comunică de către utilizator trimestrial, dacă este cazul;
- e) să nu modifice amplasarea recipientelor destinate precollectării deșeurilor menajere;
- f) să suporte costurile de remediere sau înlocuire a recipientelor de precollectare, în cazul deteriorării acestora din vina dovedită a utilizatorului;
- g) să asigure preselecția pe categorii a deșeurilor reciclabile, rezultate din gospodăriile proprii sau din activitățile lucrative pe care le desfășoară, precum și depozitarea acestora în containere/saci asigurați de operatorul serviciului de salubritate în acest scop; Deșeurile reciclabile vor fi preselectate separat pe 3 fracții: 1. hârtie-carton, 2. plastic și metal și 3. deșeuri reciclabile din sticlă. În cazul în care Operatorul constată că Utilizatorul nu respectă prevederile legate de colectarea selectivă, vor fi aplicabile prevederile art. 51 alin. 5 din Legea 101/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare - un tarif pentru separarea incorectă a deșeurilor municipale la un nivel de până la 2 ori mai mare decât nivelul rezultat din tarifele cumulate pentru gestionarea deșeurilor municipale - și să refuze ridicarea deșeurilor neconforme;
- h) să accepte întreruperea temporară a prestării serviciului pentru/ca urmare a execuției unor lucrări prevăzute în programele de reabilitare, extindere și modernizare a infrastructurii tehnico-edilitare;
- i) să execute operațiunea de precollectare în recipientele cu care sunt dotate punctele de colectare, în conformitate cu sistemul de colectare convenit de operator cu autoritățile administrației publice locale și stabilite prin contract. Frația umedă a deșeurilor va fi depusă obligatoriu în saci de plastic și apoi în recipientul de colectare destinat special în acest scop;
- j) să mențină în stare de curățenie spațiile în care se face precollectarea, precum și recipientele în care se depozitează deșeurile municipale în vederea colectării, dacă acestea se află pe proprietatea lor;
- k) să execute operațiunea de precollectare în condiții de maximă siguranță din punctul de vedere al sănătății oamenilor și al protecției mediului, astfel încât să nu producă poluare fonică, miros neplăcut și răspândirea de deșeuri;
- l) să nu introducă în recipientele de precollectare deșeuri din categoria celor cu regim special (periculoase, toxice, explozive), animaliere, provenite din construcții, din toaletarea pomilor sau curățarea și întreținerea spațiilor verzi ori provenite din îngrijiri medicale care fac obiectul unor tratamente speciale autorizate de direcțiile sanitare veterinare sau de autoritățile de mediu;
- m) să asigure curățenia locurilor de parcare de reședință pe care le au în folosință din domeniul public, dacă este cazul, și să nu efectueze activități de reparații, întreținere sau curățare a autovehiculelor, prin care pot produce scurgerea uleiurilor, carburanților și lubrifianților;
- n) să asigure accesul de la căile publice până la punctul de colectare al autovehiculelor destinate acestui scop, înlăturând gheața, zăpada și poleiul.

Capitolul V. Colectarea deșeurilor se va realiza cu următoarele frecvențe:

Articolul 9

Colectarea deșeurilor municipale reziduale și a biodeșeurilor se efectuează după cum urmează:

GENERARE REZIDUALE/BIODEGRADABIL	TIP DESEU	FRECVENTA (ZILE)
INSTITUTII	BIODEGRADABIL	7
	REZIDUAL	7
AGENTI ECONOMICI	BIODEGRADABIL	7
	REZIDUAL	7
PIETE	BIODEGRADABIL	ZILNIC
	REZIDUAL	ZILNIC

*In funcție de cantitatea de deșuri colectată și de volumul recipientelor, frecvența de colectare poate fi crescută sau scăzută.

* În perioada 1 aprilie – 30 septembrie, în zona centrală a orașelor, de la sectorul alimentar, hoteluri, piețe, spitale, grădinițe și creșe, colectarea se face de regulă zilnic și ori de câte ori este nevoie, în funcție de monitorizarea gradului de încărcare al containerelor.

Colectarea deșeurilor similare reciclabile se efectuează ori de câte ori este necesar, în funcție de cantitatea de deșuri generată și de volumul recipientelor.

Deșeurile voluminoase menajere și similare și deșeurile periculoase vor fi colectate conform programului întocmit și aprobat de ADI/UAT, prin campanii trimestriale.

Deșeurile din piețe vor fi colectate zilnic.

Concesionarul va asigura informarea tuturor Utilizatorilor cu privire la programul de colectare aplicat, precum și cu privire la orice modificări ale acestuia prin notificări directe, afișare la sediul Operatorului și pe site-ul propriu, afișare la sediul primăriei și/sau prin mijloace de comunicare publică.

Colectarea deșeurilor se poate realiza la cererea utilizatorului ori de câte ori este nevoie, contra cost.

Capitolul VI. Tarife, facturare și modalități de plată

Articolul 10

(1) Concesionarul va practica tarifele aprobate de autoritățile administrației publice locale, potrivit prevederilor legale în vigoare.

(2) Stabilirea, ajustarea ori modificarea tarifelor se va face potrivit prevederilor legale.

(3) Modificarea tarifelor va fi adusă la cunoștință utilizatorilor cu minimum 15 zile înaintea începerii perioadei de facturare.

(4) Tarifele practicate pentru colectarea deșeurilor municipale la încheierea contractului sunt:

Nr. crt.	Denumirea serviciului	Tarif fara TVa lei/mc
1.	Colectare deseuri reziduale	322.32
2.	Colectare deseuri biodegradabile	265.43
3.	Colectare deseuri reciclabile	176.73
4.	Tarif pentru separarea incorecta a deșeurilor municipale	451.24

Articolul 11

(1) Facturarea se face lunar, în baza prețurilor și tarifelor aprobate și a cantităților efective determinate sau estimate potrivit prevederilor contractuale.

(2) Factura va cuprinde elementele de identificare ale fiecărui utilizator, cantitățile facturate, prețul/tariful aplicat, inclusiv baza legală, în condițiile legii și ale normelor ANRSC.

(3) Factura emisă aferentă serviciului de salubritate constituie titlu executoriu.

Articolul 12

(1) Factura pentru prestarea serviciului de colectare și transport a deșeurilor municipale se emite cel mai târziu până la data de 15 a lunii următoare celei în care prestația a fost efectuată. Utilizatorii sunt obligați să achite facturile reprezentând contravaloarea serviciului de care au beneficiat, în termenul de scadență de 15 zile de la data emiterii facturii; data emiterii facturii și data scadenței se înscriu pe factură.

(2) Neachitarea facturii în termen de 30 de zile de la data scadenței atrage penalități de întârziere, după cum urmează:

- penalitățile în cuantum de 0.01%/zi calendaristica din valoarea serviciilor neachitate, calculate pentru fiecare zi de întârziere;
- penalitățile se datorează începând cu prima zi după data scadenței;
- valoarea totală a penalităților nu poate depăși cuantumul debitului și se constituie venit al operatorului.

(3) Nerespectarea de către utilizatori a condițiilor calitative și cantitative de depozitare, stabilite prin reglementările legale în vigoare, conduce la plata unor penalități și despăgubiri pentru daunele provocate.

Articolul 13

Utilizatorul poate efectua plata serviciilor prestate prin următoarele modalități:

- în numerar la casieria operatorului;
- cu ordin de plată;
- prin internet;
- alte instrumente de plată convenite de părți.

Articolul 14

În funcție de modalitatea de plată, aceasta se consideră efectuată, după caz, la una dintre următoarele date:

- data certificării plății de către unitatea bancară a utilizatorului pentru ordinele de plată;
- data certificată de operator pentru instrumentele de plată legale;
- data înscrisă pe chitanța emisă de casieria operatorului.

Articolul 15

În cazul în care pe documentul de plată nu se menționează obiectul plății, se consideră achitate facturile în ordine cronologică.

Articolul 16

(1) Facturile și documentele de plată se transmit de concesionar la adresa de domiciliu sau, în caz de indicație expresă a Utilizatorului, la adresa poștală indicată în Contract sau, după caz la adresa de e-mail indicată prin Contract.

(2) Concesionarul nu răspunde de neprimirea facturii de către Utilizator din motive neimputabile Concesionarului. Utilizatorul care reclamă că nu a primit factura nu este exonerat de la plata sumelor datorate, având obligația de a se interesa cu privire la sumele de plată.

Capitolul VII. Răspunderea contractuală

Articolul 17

(1) Pentru neexecutarea în tot sau în parte a obligațiilor contractuale prevăzute în prezentul contract, părțile răspund conform prevederilor Codului civil și ale celorlalte acte normative în vigoare.

(2) Utilizatorul are dreptul să conteste factura în termen de 3 zile de la primire, sub sancțiunea decăderii. Orice reclamație ulterioară acestui termen va fi considerată nula.

Capitolul VIII. Forța majoră

Articolul 18

(1) Niciuna dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau de executarea în mod necorespunzător, total ori parțial, a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forța majoră.

(2) Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice în termen de 5 zile celeilalte părți producerea evenimentului și să ia toate măsurile în vederea limitării consecințelor acestuia.

(3) Dacă în termen de 15 zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părțile au dreptul să notifice încetarea deplin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părți să pretindă daune-interese.

Capitolul IX Litigii

Articolul 19

Părțile convin ca toate neînțelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanții lor.

Articolul 20

În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile se pot adresa instanțelor judecătorești române competente.

Capitolul X Dispoziții finale

Articolul 21

În toate problemele care nu sunt prevăzute în prezentul contract părțile se supun prevederilor legislației specifice în vigoare, ale Codului civil și ale altor acte normative incidente.

Articolul 22

- (1) Prezentul contract se poate modifica cu acordul părților, prin acte adiționale.
- (2) Dacă Utilizatorul își modifica datele de identificare (domiciliul sau adresa punctului de colectare, numărul de persoane care locuiesc în gospodărie etc.) este obligat să anunțe în scris Concesionarul pentru a putea fi operate în sistemul de facturare. La cererea expresă a Utilizatorului, aceste modificări se vor consemna în act adițional.

Articolul 23

Concesionarul prelucrează datele cu caracter personal ale Utilizatorului și ale persoanelor indicate de acesta în prezentul Contract strict cu scopul încheierii și executării prezentului Contract și pentru asigurarea conformă a serviciului de salubritate, cu respectarea Regulamentului Parlamentului European și Consiliul Uniunii Europene nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)

Articolul 24

Prezentul contract are la bază următoarele acte normative de referință :

Nr. crt.	Indicativul actului normativ sau tehnic	Denumirea actului normativ sau tehnic
1	Legea nr. 51/2006	Legea serviciilor comunitare de utilități publice – REPUBLICATA
2	Legea nr. 101/2006	Legea serviciului de salubritate a localităților – REPUBLICATA
3	Legea nr. 249/2015	privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare;
4	ORDIN ANRSC 82/2015	Privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubritate a localităților
5	ORDINUL ANRSC 640/2022	Privind aprobarea <u>Normelor metodologice</u> de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile de salubritate, precum și de calculare a tarifelor/taxelor distincte pentru gestionarea deșeurilor și a taxelor de salubritate
6	O.U.G. 92/2021	Privind regimul deșeurilor
7	ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.68 / 2007	Privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului

Articolul 25

Anexa (1) - PROCES –VERBAL de Predare - primire recipient - face parte integrantă din prezentul contract.

Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte, și intră în vigoare la data emiterii ordinului de începere.

CONCESIONAR,

**ASOCIEREA ENVIRONMENT CARE WASTE MANAGEMENT S.R.L. –
BRANTNER ENVIRONMENT S.R.L., prin lider ENVIRONMENT
CARE WASTE MANAGEMENT S.R.L
Ionita Catalin Alexandru**

UTILIZATOR,

